

OPOCOACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

DECRETO 42/2019

Resumen temático elaborado exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus OpoCoach. No es una reproducción artículo por artículo.

1. Mapa general

Bloque	Artículos	Qué conviene dominar
Objeto y ámbito de aplicación / Disposiciones comunes a las reducciones de jornada	1-8	Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación; Artículo 2. Definiciones; Artículo 3. Acreditaciones; Artículo 4. Jornada de trabajo; ...
Horario de trabajo del personal de servicios burocráticos / Pausa diaria	9-16	Artículo 9. Horario de trabajo del personal de servicios burocráticos; Artículo 10. Jornada y horarios especiales; Artículo 11. Otras exclusiones; Artículo 12. Recuperación de horas; ...
Control de horario / Permiso por nacimiento para la madre biológica	17-24	Artículo 17. Control de horario; Artículo 18. Horario de las oficinas de atención al público; Artículo 19. Justificación de ausencias; Artículo 20. Permisos del personal funcionario; ...
Permiso por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto / Permiso por estado de gestación	25-32	Artículo 25. Permiso por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto; Artículo 26. Disfrute a tiempo parcial de los permisos por nacimiento para la madre; Artículo 27. Permiso por lactancia; Artículo 28. Permiso por nacimiento de hijas o hijos prematuros; ...
Permiso por deberes relacionados con la conciliación de la vida personal, / Permiso por asuntos propios	33-40	Artículo 33. Permiso por deberes relacionados con la conciliación de la vida personal; Artículo 34. Permiso por fallecimiento; Artículo 35. Permiso por accidente o enfermedad grave; Artículo 36. Permiso por exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud; ...
Días compensatorios / Licencia por enfermedad de familiares o cualquier persona que legalmente	41-48	Artículo 41. Días compensatorios; Artículo 42. Licencias del personal funcionario; Artículo 43. Licencia por cursos externos; Artículo 44. Licencia por estudios; ...
Licencia para perfeccionamiento profesional / Derechos relacionados con el período vacacional	49-54	Artículo 49. Licencia para perfeccionamiento profesional; Artículo 50. Duración de las vacaciones; Artículo 51. Régimen de disfrute de las vacaciones; Artículo 52. Solicitud de vacaciones; ...

2. Resumen de estudio

Objeto y ámbito de aplicación / Disposiciones comunes a las reducciones de jornada (arts. 1-8)

- Objeto y ámbito de aplicación Este decreto tiene por objeto regular las condiciones de trabajo del personal funcionario de la Administración de la Generalitat entendida en los términos establecidos en el artículo 4 de la LOGFPV.
- Obligaciones del personal con jornada laboral de treinta y siete horas y treinta minutos semanales 1.
- Disposiciones comunes a las reducciones de jornada 1.

Horario de trabajo del personal de servicios burocráticos / Pausa diaria (arts. 9-16)

- Horario de trabajo del personal de servicios burocráticos 1.
- El personal quedará exento de la asistencia al trabajo con motivo de las fiestas locales que se celebran en la Comunitat Valenciana los días que se señalan a continuación, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 6 de este artículo: a) El día 18 de marzo, el personal cuyo centro de trabajo radique en la ciudad de Valencia o en aquellos otros municipios de la provincia donde se celebren fiestas de fallas. b) El día 23 de junio, el personal cuyo centro de trabajo radique en la ciudad de Alicante o en aquellos otro
- Durante la jornada laboral se dispondrá de una pausa de treinta minutos de descanso, computable como de trabajo efectivo. 2.

Control de horario / Permiso por nacimiento para la madre biológica (arts. 17-24)

- El personal estará obligado a registrar sus entradas y salidas del centro de trabajo mediante los sistemas establecidos al efecto por los órganos competentes en materia de personal.
- Permiso por matrimonio o unión de hecho 1.
- Permiso por nacimiento para la madre biológica Este permiso se concederá en los términos y condiciones previstos en el artículo 49, a) del TREBEP.

Permiso por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto / Permiso por estado de gestación (arts. 25-32)

- Permiso por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente 1.
- Permiso por cuidado de hijo o hija menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave 1.
- Permiso por estado de gestación Las empleadas públicas en estado de gestación disfrutarán de un permiso retribuido, a partir del día primero de la semana 37 de embarazo, hasta la fecha del parto.

Permiso por deberes relacionados con la conciliación de la vida personal, / Permiso por asuntos propios (arts. 33-40)

- Permiso por deberes relacionados con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral 1.
- Permiso por traslado de domicilio habitual 1.
- Cada año natural, y hasta el día 15 de febrero del año siguiente, se podrá disfrutar de hasta 6 días por asuntos propios o particulares, así como de los días adicionales previstos en el apartado 8 de este artículo y en el artículo 41. 2.

Días compensatorios / Licencia por enfermedad de familiares o cualquier persona que legalmente (arts. 41-48)

- Cuando los días 24 y 31 de diciembre, exentos de asistencia al trabajo, coincidan en festivo, sábado o día no laborable, se concederán dos días de permiso. 2.
- Licencia por participación en programas acreditados de cooperación internacional 1.
- Licencia por enfermedad de familiares o cualquier persona que legalmente se encuentre bajo su guarda o custodia 1.

Licencia para perfeccionamiento profesional / Derechos relacionados con el período vacacional (arts. 49-54)

- Licencia para perfeccionamiento profesional 1.
- El personal que desee disfrutar de sus vacaciones en el período estival elevará, antes del 1 de mayo, al responsable de su unidad administrativa, una comunicación formal en la que expresará su opción personal de disfrute de vacaciones.

- Derechos relacionados con el período vacacional 1.

3. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Artículo 4. Jornada de trabajo	ezca la necesidad urgente por la que fue requerido, el exceso de horario será compensado a razón de dos horas por cada hora de exceso, o dos y media si el requerimiento se realiza en un día inhábil.	4
Artículo 4. Jornada de trabajo	La citada compensación podrá disfrutarse dentro de los tres meses naturales siguientes a aquel en que se haya generado el exceso horario y acumularse en jornadas completas.	4
Artículo 4. Jornada de trabajo	Si estas impiden la compensación dentro de los tres meses, el plazo podrá ampliarse excepcionalmente tres meses más.	4
Artículo 6. Cómputo anual de la jornada	ómputo anual de la jornada se calculará descontando a las horas anuales equivalentes a 52 semanas y un día de trabajo, las horas correspondientes a los siguientes conceptos: a) 22 días hábiles de vacaciones.	6
Artículo 6. Cómputo anual de la jornada	c) 12 días de fiestas de ámbito superior.	6
Artículo 6. Cómputo anual de la jornada	d) 6 días por permiso por asuntos propios más los días compensatorios que puedan aprobarse, en su caso.	6
Artículo 6. Cómputo anual de la jornada	l cómputo del apartado anterior se descontarán, además: a) La semana de fiestas locales, a razón de 10 horas o 12 horas y 30 minutos, según sea jornada de 35 horas, o de 37 horas y 30 minutos, respectivamente.	6
Artículo 6. Cómputo anual de la jornada	b) Dos horas y media semanales con base en la previsión contenida en el apartado 8 del	6
Artículo 7. Reducciones de jornada	ibuciones: a) Por razones de guarda legal, cuando el personal tenga a su cargo algún niño o niña de 12 años o menor, persona mayor que requiera especial dedicación, o persona con un grado de discapacidad física, psíquica o sens	7
Artículo 7. Reducciones de jornada	jornadas completas, sin que dicha acumulación pueda suponer, en ningún caso, un periodo superior a seis meses continuados en un periodo de un año a contar desde el día de su inicio.	7
Artículo 7. Reducciones de jornada	alizado a continuación del parto, tendrá derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones, sin perjuicio del permiso previsto en el artículo 28 de este dec	7
Artículo 7. Reducciones de jornada	abajo con componente de desempeño del complemento de puesto de trabajo que comporten una jornada de 35 horas semanales, podrá solicitar una jornada reducida, continua e ininterrumpida de las 9 a las 14 horas, o las equivalentes	7
Artículo 7. Reducciones de jornada	Se podrá solicitar reducción de jornada de una hora diaria sin disminución de retribuciones por las causas siguientes: a) Por las causas previstas en los apartados a) b) y	7
Artículo 7. Reducciones de jornada	No obstante, en el caso de guarda legal de niñas o niños de 12 años o menores, se podrá conceder únicamente cuando concorra alguno de los siguientes supuestos: 1.	7
Artículo 7. Reducciones de jornada	º Que la niña o niño tenga 3 años o menos 3.	7
Artículo 7. Reducciones de jornada	º Que se trate de familia monoparental b) Durante un plazo máximo de 6 meses, a contar desde la fecha de finalización del permiso correspondiente, por adopción, acogimiento o guarda con fines de a	7
Artículo 7. Reducciones de jornada	dopción, de un menor de más de 12 meses, que por sus circunstancias y experiencias personales debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes o	7
Artículo 7. Reducciones de jornada	reducción de hasta el 50 % de la jornada laboral, con carácter retribuido y por el plazo máximo de un mes.	7

4. Diferencias y puntos de confusión

Objeto y ámbito de aplicación / Disposiciones comunes a las reducciones de jornada / Horario de trabajo del personal de servicios burocráticos / Pausa diaria: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (1-8 frente a 9-16). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

Horario de trabajo del personal de servicios burocráticos / Pausa diaria / Control de horario / Permiso por nacimiento para la madre biológica: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (9-16 frente a 17-24). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

Control de horario / Permiso por nacimiento para la madre biológica / Permiso por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto / Permiso por estado de gestación: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (17-24 frente a 25-32). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

Permiso por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto / Permiso por estado de gestación / Permiso por deberes relacionados con la conciliación de la vida personal, / Permiso por asuntos propios: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (25-32 frente a 33-40). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

Permiso por deberes relacionados con la conciliación de la vida personal, / Permiso por asuntos propios / Días compensatorios / Licencia por enfermedad de familiares o cualquier persona que legalmente: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (33-40 frente a 41-48). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

5. Cierre de repaso

Para el repaso final conviene dominar la estructura de la norma, la función de cada bloque, los órganos y procedimientos que aparezcan en ella y los plazos recogidos expresamente. Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en OpoCoach.